

東京地判 平成27年5月28日（DB12672）抜粋

日米7条／請求棄却

…あるところ、同条が法律よりも下位の省令に対し、

租税条約及び実特法を実施するための手続的細則を定めることを委任したものと解することはできるとしても、省令の定める手続を経なければ、租税条約の特典を受けることができないという意味での手続要件を定めることを委任したものと解することはできないというべきである。これに反する被告の主張は採用することができない。

エ

以上によれば、原告が日米租税条約7条1項による税の軽減又は免除を受けることができるか否かについては、同項に基づき判断されるべきものであって、原告が実特法省令に基づく届出書を提出しなかったことをもって、同項の適用を否定することはできない。

（2）争点2（本件アパート等は、日米租税条約5条の規定する恒久的施設に該当するか否か。）

についてア（ア）日米租税条約は、ある場所が日米租税条約5条1項の規定する恒久的施設に該当する場合であっても、同条4項各号のいずれかに該当する場合には、恒久的施設から除外する旨を規定しているところ、原告は、本件アパート等が同項（a）号の定める「企業に属する物品又は商品の保管、〔中略〕引渡しのためにのみ施設を使用すること」に該当する旨主張していることから、まず、同項各号の意義について検討する。

（イ）a

日米租税条約5条4項各号の文言についてみるに、同項（e）号は、「企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること」と規定しており、上記「その他の」準備的又は補助的な性格の活動という規定振りに鑑みれば、同号に先立つ同項（a）号ないし（d）号は、文理上、「準備的又は補助的な性格の活動」の例示であると解することができる。また、同項（f）号は、「（a）から（e）までに掲げる活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。ただし、

当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。」と規定しているところ、同号が同項（a）号ないし（e）号所掲の活動を組み合わせた活動について、あえて「準備的又は補助的な性格」であるとの限定を付しているのは、同項（a）号ないし（e）号所掲の活動が「準備的又は補助的な性格」の活動であることを前提とした上で、各号を組み合わせることによって、その活動の全体が「準備的又は補助的な性格」を超える場合には、恒久的施設の対象から除外しない旨を規定したものと解するのが合理的である。

以上によれば、日米…